丰都三合“3·14”一般道路交通事故调查报告

2025年3月14日14时27分许，邓**驾驶无牌电动二轮摩托车（其悬挂的丰电02***系其他车辆自编号，非车辆号牌）搭载刘**从丰都县长江二桥行驶至丰都县三合街道峡南溪路路口时，所驾车辆往左侧变更车道时与相邻左侧车道内陈*驾驶渝DV7***号重型半挂牵引车牵引的渝D2***重型自卸半挂车发生碰刮后倒地，致使电动二轮车乘坐人员刘**倒地被渝D2***重型自卸半挂车右后轮碾压，造成刘**死亡、邓**受伤及无牌电动二轮摩托车受损的一般道路交通事故。

一、道路交通事故当事人、车辆、道路和交通环境等基本情况

（一）当事人情况

1.邓**，男，现年54岁，汉族，身份证号码：512324********62 18，户籍住址：重庆市丰都县湛普镇马安村***号，无有效机动车驾驶证，交通方式：驾驶无牌电动二轮摩托车，联系方式：18183019 ***。

2.陈*，男，汉族，现年41岁，户籍住址：重庆市丰都县三合街道丁庄4组**号***号，驾驶证号：500230********6072 ，准驾车型：A2，初次领证日期：2002年12月2日，驾驶证有效期：长期，交通方式：驾驶渝DV7***号重型半挂牵引车牵引渝D2***重型自卸半挂车，联系方式：17702330***。

3. 刘**，男，现年68岁，汉族，身份证号：512324********5296，户籍所在地：重庆市丰都县包鸾镇飞仙洞***组**号，交通方式：乘坐邓**驾驶的无牌电动二轮摩托车，联系电话：13512315 ***（亲属）。

（二）车辆情况

1.无牌电动二轮摩托车，车辆品牌：倍特牌，车辆型号：BT1500DT***，车架号：LX7TJFT8XN2108***，车身颜色：红色，车辆所有人：邓**，该车未投保保险。

2.渝DV7***号“豪沃牌”/ZZ4257W324H***重型半挂牵引车，车辆识别代号：LZZ1CLWB6LM728***，发动机号：201017238***，机动车登记所有人：重庆福喜物流有限公司，登记住址：重庆市丰都县三合街道雪玉路***号，车辆使用性质：货运，车辆初次登记日期：2020年12月2日，检验有效期止：2025年12月31日。该车辆由中国平安财产保险股份有限公司丰都支公司承保，保险有效期止：2025年12月2日，交强险保单号：11828613902762800***，商业险保单号：11828613902762800***。

3.渝D2***号“建宇牌”/YFZ9400ZH***型重型自卸半挂车，车辆识别代号：LA9940Z30L0ZFZ***，发动机号：无，机动车登记所有人：重庆福喜物流有限公司，登记住址：重庆市丰都县三合街道雪玉路***号，检验有效期止：2025年12月31日。

（三）道路情况

事故现场位于重庆市丰都县三合街道峡南溪路路口，该路口

东往丰都县朝华公园，西往丰都县丁庄，南往丰都县峡南溪路，北往丰都县滨江西路，沥青路面，路面干燥，交通标线：人行横道线，无交通信号灯控制。

二、道路交通事故发生经过

2025 年 3 月 14 日 14 时 27 分许，邓**驾驶无牌电动二轮摩托车（其悬挂的丰电 02***系其他车辆自编号，非车辆号牌）搭载刘**从丰都县长江二桥行驶至丰都县三合街道峡南溪路路口时，所驾车辆往左侧变更车道时与相邻左侧车道内陈*驾驶渝 DV7***号重型半挂牵引车牵引的渝 D2***重型自卸半挂车发生碰刮后倒地，致使电动二轮车乘坐人员刘**倒地被渝 D2***重型自卸半挂车右后轮碾压，造成刘**死亡、邓**受伤及无牌电动二轮摩托车受损的一般道路交通事故。

三、交通事故的证据、检验、鉴定结论

上述事实有以下证据予以证实：1.受案登记表：证明事故发生时间、地点。2.现场勘查笔录、现场图、现场照片：固定、记录了交通事故现场情况。3.当事人陈述：证实事故发生基本经过。4.监控视频：记录事故发生的客观经过。5.丰公鉴（病理）〔2025〕14 号鉴定文书：证实刘**符合交通伤致头部损毁死亡。6、重庆市正港司法鉴定中心〔2025〕痕鉴字第 1033 号司法鉴定意见书：证实被鉴定车辆渝 D2P31 挂重型半挂车的转向系、传动系、行驶系、制动系性能有效。重庆市正港司法鉴定中心〔2025〕痕鉴字第 1032 号司法鉴定意见书：证实被鉴定车辆渝 DV7***重型半挂牵引车的转

向系、传动系、行驶系、制动系性能有效。重庆市正港司法鉴定中心〔2025〕痕鉴字第 1031 号司法鉴定意见书：被鉴定车辆无牌电动二轮车（车架号：LX7TJFT8XN2108767）转向系、传动系、行驶系、制动系性能有效。7、重庆市正港司法鉴定中心〔2025〕痕鉴字第 1030 号司法鉴定意见书：证实被鉴定车辆无牌电动二轮车（车架钢印号 LX7TJFT8XN2108767）属于机动车范畴，系摩托车。8、重庆市正港司法鉴定中心〔2025〕毒鉴字第 314 号司法鉴定意见书：证实邓**血液中含有乙醇，含量为 39.2mg/100ml，属于饮酒。

综合以上证据，分析结果如下：

驾驶人邓**无有效机动车驾驶证饮酒后驾驶机动车在往左变更车道过程中，未观察左侧车道内的通行情况，避让左侧车道内车辆先行，是造成本次事故发生的主要原因；陈*驾驶机动车上道路行驶遇险时未及时采取措施，是事故发生的次要原因。

四、适用法律、法规及责任划分意见

当事人邓**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证”《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款“驾驶机动车上道路行驶，应当悬挂机动车号牌……”《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款“在道路同方向划有 2 条

以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶”之规定；陈*的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定，无证据证明刘**有与此事故发生有直接因果关系的违法行为及过错。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款（二）项之规定，认定：

邓**在此事故中为全主要过错，在此事故中承担主要责任；

陈*在此事故中为次要过错，在此事故中承担次要责任；

刘**在此事故中无过错，在此事故中不承担责任。

丰都三合“3·14”一般道路

交通事故调查组